РЕКЛАМА

Дело № 12-9/2021

Номер дела: **12-9/2021**

УИН: **79RS0002-01-2020-008970-78**

Дата начала: **25.11.2020**

Дата рассмотрения: **15.01.2021**

Суд: **Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Хроленок Татьяна Владимировна**

Статьи КоАП: **17.15**

Результат

Отменено с возвращением на новое рассмотрение

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Администрация муниципального образования, Биробиджанский муниципальный район	Статьи КоАП: 17.15	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Дарюхин И.Ю.		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			26.11.2020
Истребованы материалы			26.11.2020
Поступили истребованные материалы			04.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	Прочие основания	30.12.2020
Судебное заседание	Отменено с возвращением на новое рассмотрение		15.01.2021
Направление копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ			15.01.2021
Направленная копия решения (определения) ВРУЧЕНА			19.01.2021

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства	20.01.2021
Вступило в законную силу	30.01.2021

Решение

79RS0002-01-2020-008970-78

Дело № 12-9/2021 (12-756/2020)

Р Е Ш Е Н И Е

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

15 января 2021 года г. Биробиджан

Судья Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области Хроленок Т.В.,

с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области Дарюхина И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на постановление начальника отделения - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г. Биробиджану № 2 УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Астаховой Марии Витальевны от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ в отношении администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением начальника отделения - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г. Биробиджану № 2 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Астаховой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

Не согласившись с вынесенным постановлением, администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО обратилась в суд с жалобой, которую мотивировала тем, что протокол от ДД.ММ.ГГГГ составлен с нарушениями, без надлежащего уведомления администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО; также администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО не была надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения протокола; постановление о наложении административного штрафа получено администрацией МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО по истечении 20 дней – ДД.ММ.ГГГГ. Просит отменить постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. Также в жалобе содержится Ходатайство о восстановлении срока подачи жалобы.

В судебном заседании представитель администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО Дарюхин И.Ю. жалобу поддержал по ее доводам. Дополнительно пояснил, что должностное лицо, рассмотрело дело в отсутствие подтверждения о надлежащем уведомлении Администрации. Просил отменить постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ.

Выслушав пояснения представителя Дарюхина И.Ю., изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Согласно положениям ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В судебном заседании установлено, что обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ поступило в администрацию МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО ДД.ММ.ГГГГ. Жалоба подана в Биробиджанский районный суд ЕАО ДД.ММ.ГГГГ, то есть в установленный законом срок. При таких обстоятельствах ходатайство о восстановлении срока не подлежит удовлетворению.

В силу ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья, вышестоящее должностное лицо, не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ и устанавливает новый срок для исполнения (ч. 2 ст. 105).

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Из материалов дела установлено, что решением Биробиджанского районного суда ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № на администрацию МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО возложена обязанность произвести до ДД.ММ.ГГГГ финансирование МБОУ «СОШ <адрес>» за счет средств районного бюджета для выполнения работ: по оборудованию здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового», расположенного по адресу: <адрес> средствами видеонаблюдения с обеспечением видеоконтроля периметра и всей территории объекта, в том числе, в ночное время, а также хранениевидеоинформации в течение 30 дней; по оборудованию здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового», расположенного по адресу: <адрес> средствами видеонаблюдения с обеспечением видеоконтроля периметра и всей территории объекта, в том числе, в ночное время, а также хранение видеоинформации в течение 30 дней; по установке системы контроля и управления доступом здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового», расположенного по адресу: <адрес>; по оборудованию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового», расположенного по адресу: <адрес> охранной сигнализацией; по обеспечению охраны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового», расположенного по адресу: <адрес> сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Биробиджану № 2 в отношении должника администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО возбуждено исполнительное производство №-ИП, о чем вынесено постановление.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес должника судебным приставом-исполнителем направлено требование о необходимости исполнения решения суда в десятидневный срок со дня поступления требования.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО судебным приставом-исполнителем направлено требование о необходимости исполнения решения суда в десятидневный срок со дня поступления требования.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес должника судебным приставом-исполнителем направлено требование, которым должнику установлен семидневный срок исполнения решения суда со дня получения данного требования.

Указанные требования должностных лиц должником не исполнены.

Так, администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО, являясь должником по исполнительному производству № -ИП, не исполнила требование неимущественного характера, связанного с финансированием МБОУ «СОШ <адрес>» за счет средств районного бюджета для выполнения работ, в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, чем нарушило требования ст. 6 Федерального закона от 02.10.2007 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО дела об административном правонарушении и вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Вместе с тем, сведений об извещении администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО по месту нахождения юридического лица в ЕАО <адрес> о месте и времени составления протокола об административном правонарушении, рассмотрения дела об административном правонарушении материалы дела не содержат.

В протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ указано, что уведомление о месте и времени составления направлено должнику посредством электронной почты. Однако отчет об отправке сообщения в материалы дела не представлен.

В постановлении о наложении административного штрафа указано, что представитель администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО Дарюхин И.Ю. о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Однако материалы дела не содержат документов, подтверждающих надлежащее уведомление представителя должника.

Сопроводительные письма от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ из программы АИС ФССП России данные обстоятельства не подтверждают, так как из их содержания не следует, что соответствующее электронное извещение было получено администрацией МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО.

Указанные обстоятельства ставят под сомнение факт надлежащего извещения администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» ЕАО о месте и времени рассмотрения в отношении нее дела об административном правонарушении, назначенном на 09 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательств обратного ОСП по г. Биробиджану № 2 в суд не представлено.

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Указанные нарушения норм КоАП РФ являются существенными, неустранимыми и не могут быть восполнены судом второй инстанции.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

При таких обстоятельствах, учитывая, что срок давности для привлечения юридического лица к административной ответственности не истёк, постановление должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ 0 подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение должностному лицу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление начальника отделения - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г. Биробиджану № 2 УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Астаховой Марии Витальевны от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ в отношении администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области отменить, дело направить на новое рассмотрение должностному лицу.

Жалобу администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области считать удовлетворенной.

Решение может быть обжаловано в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья Т.В. Хроленок

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».